

1500228-27.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jenifer Gabriele dos Santos Silva

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

JENIFER GABRIELE DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

1500228-27.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500228-27.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jenifer Gabriele dos Santos Silva

Juiz de Direito: Dr. Davi de Castro Pereira Rio

VISTOS.

JENIFER GABRIELE DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, no artigo 158, §1º, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, porque segundo relata a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 21hs30min, na Avenida João de Souza Franco, nº 701, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente K.E.V.C. e com outro agente não identificado, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com restrição à liberdade de locomoção da vítima Jair Coan, o automóvel Hyundai HB20 10 m Sense, placas GJA8G27, documentos pessoais e cartões, um aparelho de telefone celular e a quantia aproximada de R\$ 200,00 (duzentos reais), bens de propriedade da vítima. Consta também que, nas mesmas condições de espaço e tempo, JENIFER GABRIELE DOS SANTOS SILVA, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente K.E.V.C. e com outro agente não identificado, constrangeu a vítima Jair Coan a fazer algo, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de espaço e tempo, JENIFER GABRIELE DOS SANTOS SILVA corrompeu o adolescente K.E.V.C. com ele praticando o delito supracitado.

Recebida a denúncia (fls. 107/108), a ré foi regularmente citada (fls. 159) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 163).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, a ré foi interrogada (fls. 186).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação da acusada, sustentando a comprovação dos fatos nos exatos termos em que narrados na denúncia.

A Defesa da acusada apresentou alegações finais às fls. 203/219, oportunidade em que, preliminarmente, pleiteou o cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, bem como a nulidade do reconhecimento realizado em solo policial e, no mérito, após tecer considerações acerca da prova produzida em Juízo, pleiteou a absolvição da acusada por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do crime único de roubo majorado com o afastamento da extorsão qualificada, a imposição de pena mínima e de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente passo a analisar o pedido formulado em preliminar pela defesa.

Em que pese tenha havido determinação de diligência por parte do MM Juiz Auxiliar que presidiu a audiência de instrução, entendo por desnecessária a diligência pretendida, eis que os autos se encontram suficientemente instruídos.

Não há se falar em cerceamento da defesa quando a diligência sequer foi requerida

pela própria parte. O que houve foi a determinação de ofício por parte do MM. Juiz que presidiu a audiência para que fossem realizadas diligências.

Contudo, tais diligências eram absolutamente desnecessárias e por tal motivo foi indeferida por este Juízo.

Caso houvesse a mínima relevância a própria defesa teria requerido no momento oportuno a produção de referida prova. Não o tendo realizado, não há falar-se em cerceamento da defesa.

Ressalto, por oportuno, que o Juízo tem discricionariedade para, vislumbrando a existência de diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, indeferi-las mediante decisão fundamentada.

Nesse sentido:

“o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, devidamente fundamentado. Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório (...) (STF, RHC 90.399-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/04/2007)”.

Assim, inexistindo prejuízo ou qualquer tipo de cerceamento de defesa, indefiro as diligências requeridas.

No tocante a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, será analisada com o mérito como adiante se verá.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/18, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 22/23, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 24, pelo auto de avaliação de fls. 142, pelos laudos periciais de fls. 119/125, 150/152, 153/156 e 177/179, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito é incontroversa.

A acusada Jenifer Gabriele dos Santos Silva negou em Juízo a prática dos delitos. Disse que tinha acabado de retornar da Unidade de Pronto Atendimento de Jundiapéba para sua casa, uma vez que faz tratamento para tuberculose, quando policiais a abordaram em sua residência e a conduziram para a delegacia de polícia, local em que tomou conhecimento dos fatos descritos na denúncia. Contou que, como mora em bairro que possui “biqueiras”, já tinha visto os policiais que realizaram sua abordagem. Disse que vestia no dia dos fatos camiseta, calça jeans e estava descalça e que não arremessou nenhuma chave de veículo no momento de sua abordagem.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pela acusada não encontra respaldo nas provas existentes nos autos.

A vítima Jair Coan apresentou importante relato acerca dos fatos, sendo firme e detalhista em sua narrativa. Este relatou que trabalha como motorista de aplicativo de mobilidade urbana quando, na ocasião dos fatos, foi chamado para atender uma cliente. Disse que ao chegar ao local indicado, adentrou em seu veículo no banco do passageiro a moça solicitante, além de outros dois rapazes que ocuparam o banco traseiro. Contou que iniciou a corrida e no trajeto os indivíduos disseram que era

para parar em determinado local para pegar uma amiga, de modo que ao parar um dos indivíduos que estava no banco de trás deu-lhe um golpe conhecido como “gravata”, enquanto a moça ocupante do banco do passageiro, ora ré, apontou a arma de fogo. Disse que a máscara que usava foi colocada em seus olhos, enquanto um dos rapazes que ocupavam o banco traseiro assumiu o volante do veículo, ao passo que a ré pegou seu celular e exigiu a senha do aplicativo do banco “Itaú” e o desbloqueio do aparelho, porém, embora fornecido a ela os dados, não conseguiu efetuar nenhuma transferência. Contou, também, que a ré queria transferir o crédito que estava vinculado ao aplicativo “99”, porém também não conseguiu êxito. Disse que um dos rapazes conseguiu retirar de seu bolso a quantia de cem reais e passaram a transitar por cerca de uma hora quando, então, o motorista colidiu com a traseira de outro veículo, momento este em que conseguiu sair do veículo, mesmo tendo sido segurado pelos cabelos pela ré, tendo os roubadores fugido com o veículo. Contou que conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia militar, tendo os roubadores subtraído seu celular, carteira, blusa de couro, cartões, documentos que não foram recuperados. Disse que a policial militar que lhe atendeu passou a lhe mostrar fotografias no celular dela de supostas mulheres que praticavam delitos idênticos, tendo, então, reconhecido a acusada. Contou que cerca de duas horas depois, quando já estava em sua casa, policiais notificaram que haviam recuperado seu veículo e detido um rapaz e uma moça, tendo comparecido ao distrito policial e efetuado o reconhecimento, inclusive das vestimentas que eram idênticas as utilizadas por eles no cometimento do delito. Disse que a ré era quem comandava a ação delituosa e os comparsas a obedeciam. Contou que ficou amarrado pelas mãos com cadarço de seu sapatênis e como estava muito apertado pediu para que soltassem um pouco, momento em que o motorista colidiu com o veículo, de modo que facilitou a sua saída do veículo e se desamarrar facilmente. Por fim, esclareceu que o motorista aparentava ser menor de idade.

Com relação ao depoimento prestado por vítimas, verifica-se que este assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633)”.

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).”

Além disso, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da acusada, os quais apresentaram importante relato em Juízo.

O policial militar Patrício Gomes Vital Neto disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi irradiado via COPOM a informação do cometimento de crime de roubo a motorista de aplicativo de mobilidade urbana. Contou que a informação também dava conta de que o roubo teria sido praticado com restrição de liberdade da vítima com a exigência de transferência bancária e subtração do veículo cometido por uma mulher que estaria com calça jeans e chinelo rosa, acompanhada de mais dois rapazes. Contou que, então, realizou patrulhamento de rotina tendo avistado a ré com as mesmas vestimentas, além de outro rapaz que, ao avistarem a presença de policiais, demonstraram certo nervosismo tentando empreender fuga, tendo a ré arremessado um objeto que trazia nas mãos, porém conseguiu detê-los. Disse que a ré confessou que havia arremessado a chave de um veículo e indicado o paradeiro do

veículo subtraído, de modo que foi possível recuperá-lo por outra equipe policial, tendo a acusada ainda dito que a arma de fogo, a carteira e o celular teriam ficado com o terceiro indivíduo que participara também do roubo. Assim, conduziram a ré e o rapaz menor de idade ao distrito policial, tendo a vítima reconhecido ambos. Informou que não conseguiu localizar a chave do veículo que a acusada confirmou ter arremessado e que já a havia abordado em outra ocorrência em razão de estar na posse de uma moto roubada.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Cristiane Harumi Yamamoto Peron. Esta relatou que estava em patrulhamento de rotina quando foi irradiado via COPOM roubo de um veículo HB20 cometido por dois homens e uma mulher que trajava calça jeans e chinelo rosa. Disse que em diligências visando encontrar a ré que já era conhecida pela prática de delitos a avistou com as mesmas vestimentas indicadas na informação repassada via COPOM, tendo ela, ao avistar a presença de policiais, arremessado um objeto que, posteriormente confessou tratar-se da chave do veículo subtraído, tendo indicado ainda o local em que o veículo subtraído estaria, de modo que foi possível recuperá-lo. Contou que a ré também informara que o celular, a carteira e arma de fogo estariam com terceiro indivíduo que também praticara o roubo.

De fato, os depoimentos dos policiais militares prestados em Juízo estão em perfeita consonância com a prova existente nos autos.

Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais, no caso concreto.

Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander:

“Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.” (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).”

Ressalto que todas as provas produzidas em Juízo comprovam os fatos narrados na denúncia, sendo indubitável o fato de que a acusada agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente K.E.V.C. e com outro agente não identificado, praticou os delitos descritos na denúncia.

Com efeito, a vítima não só relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceu a acusada de maneira absolutamente segura, sem demonstração de qualquer dúvida, assim como já tinha realizado na seara inquisitiva.

Nesse sentido:

“Prova – Reconhecimento pessoal ou fotográfico – Meio probatório de inegável valor,

podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676).

No caso em tela, o reconhecimento pessoal levado a efeito pela vítima revela especial importância probatória, uma vez que realizado na estrita forma prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo a vítima indicado precisamente quem seria a ré, sem qualquer demonstração de dúvida.

Nem se argua que a vítima teria sido induzida por ter supostamente visto a fotografia da ré na fase policial.

Ora, inexistente qualquer indicativo de que a vítima tivesse agido com a intenção de prejudicar a ré, além do que a forma como foi realizado o reconhecimento na fase judicial torna indubitável a certeza da autoria delitiva.

Além disso, o fato de a arma não ter sido encontrada, assim como nenhum bem subtraído da vítima ter sido encontrado em poder da acusada, não constitui motivo suficiente para excluir a culpabilidade da ré.

Ademais, os policiais ouvidos em Juízo apresentaram relato seguro e coeso, em que narraram a confissão informal da ré, além de somente ter sido possível a localização do veículo subtraído da vítima por informação da própria ré, a qual teria indicado o local exato em que o veículo estaria.

Pois bem, a declaração da vítima e testemunhas, acrescidas do reconhecimento pessoal realizado, da confissão informal aos policiais, que permitiu o esclarecimento da autoria do roubo e localização do veículo, bem como das circunstâncias como se deu a prisão da acusada, revelam, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do delito de roubo ficaram sobejamente comprovadas, não havendo qualquer elemento de prova a infirmar o tão robusto acervo probatório existente nos autos.

Com relação à causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, verifico que esta ficou demonstrada nos autos, mormente diante da narrativa da vítima, a qual afirmou que o delito foi praticado pela acusada e por dois outros agentes.

De igual modo, ficou comprovado o emprego de arma de fogo pelo depoimento existente nos autos.

De fato, entendo ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, para fins de majoração da pena, devendo, contudo, possuir respaldo probatório suficiente a ensejar o aumento.

Nesse sentido:

"ROUBO - Uso de arma de fogo - Falta de sua apreensão - Fato que não impede o aumento da pena - Substituição por outros meios de provas, inclusive a testemunhal - Condenação - Decisão confirmada (TACrimSP, RT 680/362)."

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Caracterização levando em conta a palavra da vítima - Admissibilidade se inexistente prova em contrário. (RT 751/617)."

Nesse ponto, consigno que a vítima foi precisa ao afirmar categoricamente o emprego da arma de fogo pelos agentes.

No que concerne à restrição de liberdade da vítima, configuradora da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, esta restou

comprovada, sendo de rigor a sua aplicação.

Isso porque a restrição da liberdade do ofendido ultrapassou os limites da grave ameaça, integrante do próprio delito, tendo a vítima relatado que os assaltantes restringiram sua liberdade de locomoção por mais de uma hora.

Neste sentido:

"Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 29/6/2012).

Do mesmo modo, ficou nitidamente caracterizada a ocorrência do crime de extorsão, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Deveras, a vítima asseverou que foi constrangida, sob grave ameaça, a entregar os seus cartões e as respectivas senhas aos autores do delito, o que restou comprovado nos autos.

Como é cediço, os delitos imputados a acusada possuem objetividade jurídica distinta e condutas absolutamente independentes, tanto na execução como na motivação.

In casu, restou sobejamente comprovado o fato de que, em determinado momento, houve a subtração do celular da vítima e de dinheiro e, em um momento distinto, houve a exigência de que fossem entregues senhas para a realização da transferência bancária, permanecendo a vítima em poder da acusada e comparsas.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO, EXTORSÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE SE TRATOU DE DESDOBRAMENTO DO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AMPARO EM JULGADOS DESTE STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo as instâncias ordinárias indicado precisamente os elementos em que se fundavam para chegar à conclusão de que o crime de extorsão seria autônomo em relação ao delito de roubo, inviável, em sede de habeas corpus, proclamar-se a absolvição do paciente por aquele delito, como pretendido, pois necessário o revolvimento de todo o elenco probatório amealhado nos autos principais para chegar-se a essa conclusão, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 2. Ademais, o entendimento adotado encontra amparo nos julgados deste Superior Tribunal no sentido de que "a conduta dos agentes que, na mesma circunstância fática, após subtraírem os pertences das vítimas, mediante grave ameaça, exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida realizarem saque em conta-corrente, se amolda aos crimes de roubo e extorsão, de forma autônoma" (REsp nº 705.918/DF)".

Ainda, no tocante ao crime de extorsão, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e à grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo também restaram demonstradas.

Com relação ao crime tipificado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, também ficou nitidamente caracterizada a sua ocorrência.

Com efeito, é inegável que o delito em questão foi praticado pela acusada em companhia de adolescente, situação esta que se mostra suficiente para configuração do delito supramencionado.

Ressalto que o delito em questão é formal, sendo desnecessária a comprovação de ter sido o menor corrompido.

Neste sentido é o entendimento lançado no enunciado de Súmula nº 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Sendo assim, provadas a autoria e a materialidade dos delitos, a condenação da acusada é medida que se impõe.

Passo, então, à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do crime de roubo e extorsão aumentadas em metade, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa para o delito de roubo e de extorsão.

Isso porque, consoante se depreende da prova produzida em Juízo, as circunstâncias do delito extrapolam em muito às que rotineiramente se verificam em casos como tais.

A vítima relatou de forma detalhada que foi amarrada e ameaçada, vivendo verdadeiro terror sob o jugo dos assaltantes, que agiram de maneira covarde e agressiva.

Não há como tratar tais circunstâncias como normais ao delito em questão, devendo, para a exata aplicação do artigo 59 do Código Penal, a justa análise dos fatos.

Os fatos indicam que a acusada agiu em superioridade numérica em relação à vítima, demonstrando alta periculosidade, impondo à vítima sofrimento considerável, pois ficou por período superior a uma hora em poder da acusada e comparsas que estavam armados.

In casu, verifica-se que há um aumento exponencial desse tipo de crime na cidade, causando inegável abalo a todos os cidadãos ordeiros.

Assim, nessa primeira fase de fixação da pena, é medida que se impõe o aumento em metade para o delito de roubo e de extorsão.

No tocante ao delito de corrupção de menores, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes motivos para maior rigor.

Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo as penas do crime de roubo e de extorsão em um sexto, fixando-as em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ainda, na segunda fase de fixação da pena, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena do crime de corrupção de menores abaixo do mínimo legal, em observância a Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase de fixação da pena, considerando a incidência de duas causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, aumento a pena do crime de roubo em 3/8, fixando-a em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Destaco que o acréscimo levado a efeito na terceira fase de fixação da pena, nos termos do enunciado de Súmula nº 443 do STJ, tem como fundamento a forma e o alto grau de reprovação na conduta realizada pela acusada, que excedeu em muito o dolo normal para casos similares, mantendo a vítima em seu poder por tempo excessivo,

muito além do necessário para a consumação do crime.

Deveras, conforme destacado nos autos, o delito em questão foi praticado com agressividade, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, que ficou por cerca de uma hora em poder dos assaltantes.

Assim, o aumento não pode ser mínimo, mas sim deve ser realizado de acordo com os elementos concretos existentes nos autos, e que justificam a exasperação em 3/8.

Ainda na terceira fase de fixação da pena, levando-se em conta a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, exaspero a pena do delito de roubo em dois terços, fixando-a em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Além disso, ainda na terceira fase de fixação da pena, relativamente ao crime de extorsão, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ressalto que o crime de roubo, de extorsão e de corrupção de menores devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas.

Assim, a pena definitiva total é de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Deveras, o artigo 59 do Código Penal fornece critérios para que seja proferida a resposta jurisdicional mais adequada ao caso concreto, dentre tais critérios inclui-se as consequências do crime.

Com efeito, a análise do caso concreto não pode se limitar aos efeitos que o crime, no caso o roubo, produziu à vítima imediata, mas também ao malefício que a específica expressão da criminalidade representa para a sociedade presente.

Destarte, a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas.

De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade da acusada, que ficou claramente evidenciada nos autos.

Não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocada em liberdade, mormente após a condenação.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 62/65.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar

JENIFER GABRIELE DOS SANTOS SILVA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, no artigo 158, §1º, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, CONDENANDO-A ao cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas.

Recomende-se a ré no estabelecimento prisional em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 13 de junho de 2022.